瓮安县银盏镇贵州芭田生态工程有限公司

“7·17”一般其他伤害事故调查报告

瓮安县事故调查组

2023 年 12 月

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位及相关单位概况 2
（二）事故发生单位安全管理情况 2
（三）监管部门和属地政府履职情况 6
（四）事故发生经过 6
（五）事故现场情况 6
（六）人员伤亡和直接经济损失情况 9
（七）其他情况 9
二、事故应急处置及评估情况 10
（一)事故信息接报及响应情况 10
（二）事故现场应急处置情况 10
（三）医疗救治和善后情况 10
（四）事故应急处置评估 11
三、事故原因分析 11
（一）事故直接原因分析 11
（二）其他可能因素排除 12
四、有关责任单位存在的主要问题 12
（一）事故单位 12
（二）有关监管部门 13
（三） 地方党委政府 13
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 14
（一）对有关公职人员的处理建议 14
（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 14
六、事故主要教训 19
（一）企业主体责任不落实，违法违规生产 20
（二）监管执法不精准，隐患排查整治质量不高 20
七、事故整改和防范措施 20
（一）切实提高依法行政意识，不断提高安全监管执法水平 21
（二）严格落实企业安全生产主体责任 21

2023 年 7 月 17 日 19 时 17 分许，贵州芭田生态工程有限公司发生一起其他伤害一般生产安全事故，共造成一人死亡，直接经济损失 157.2 万元。

事故发生后，贵州芭田生态工程有限公司向县应急管理局、银盏镇人民政府、贵州瓮安工业园区管委会报告事故情况，县应急管理局接到事故报告后立即向县人民政府报告，县人民政府领导高度重视，授权委托县应急管理局牵头进行调查。

按照政府领导同志的指示要求，依据国家有关生产安全事故调查处理的法律法规规定，并报经县人民政府批准，成立了由县应急管理局牵头，会同县公安局、县纪委监委、县总工会相关人员组成的贵州芭田生态工程有限公司“7·17”其他伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），并聘请设备、危化、安全管理等专家参与事故调查工作，黔南州安委办对该起事故查处实行挂牌督办。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查询问有关当事人、查阅有关资料，综合分析事故抢险救援情况，查清了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了事故防范措施建议。

调查认定，贵州芭田生态工程有限公司“7·17”其他伤害事故是一起因企业主体责任不落实，设备维护管理不到位而导致的

生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

贵州芭田生态工程有限公司（以下简称芭田公司）成立于2012年06月08日，注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县工业园区，注册资金：129,980万元，企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，法定代表人：黄德明，《营业执照》统一社会信用代码：91522725598362304G。

2020年11月27日，贵州省应急管理厅颁发了贵州芭田生态工程有限公司《安全生产许可证》，证号：（黔）WH安许证字[2020]0343号，有效期：2020年11月28日至2023年11月27日，许可范围：硝酸（63%，12万吨/年）、硝酸铵（92%，12万吨/年）。

公司成立了工程部、设备部、安环能源部、质量监督检验部等相关安全管理机构。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.硅钙镁肥生产工艺及涉事设备工作原理

涉事干燥机空气加热器工作原理：采用钢铝复合翅片管作为主要换热器元件。采用复合工艺，在管内通蒸汽，管外过空气，通过复合翅片换热使空气加热到要求温度送往烘干机，热空气和待烘干物料换热在烘干机出口使物料达到烘干效果。干燥机空气加热器结合了钢管的耐压性和铝的高导热性，传热性能优异，同

时避免了钢管与空气直接接触，防腐性也得到了有效的改善。

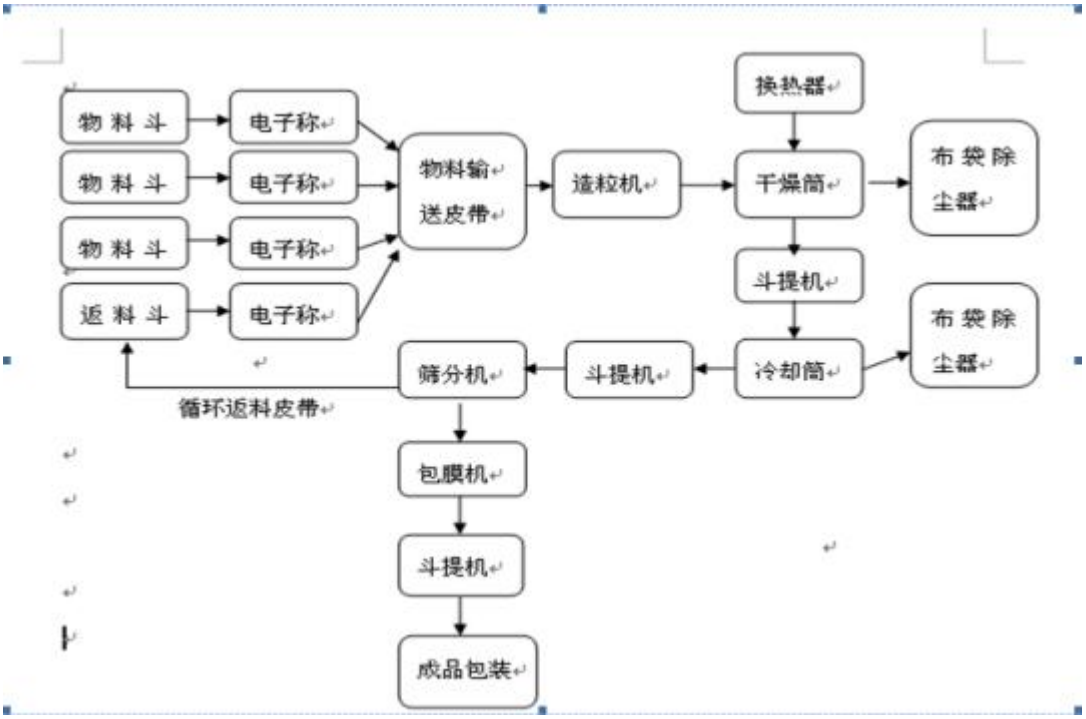


图 1 硅钙美肥生产工艺流程图

2.干燥机空气加热器基本情况

涉事事故设备的产品质量证明书，产品合格证记载的信息为制造单位为廊坊市深度化工设备有限公司。设计单位为廊坊市深度化工设备有限公司，产品名称为干燥机空气加热器，产品位号为 E-3301A/B，产品编号为 SD-JRQ00141004，制造完成日期为 2014 年 10 月 9 日 ，同时产品合格证还记载该产品所用材料的化学成分和力学符合标准要求，加工和装配质量达到图纸和工艺规定，准予出厂。同时该合格证的内容主要有零件材质单、焊接

记录、检查记录、压力试验及其四个附件分别为铭牌复印件/拓印件、焊工资质复印件、材质单、总图。

干燥机空气加热器于2019年8月安装投入使用。

3.干燥机空气加热器运行记录情况

芭田公司的2023年7月12日白班、夜班，2023年7月13日白班、夜班，2023年7月14日白班、夜班，2023年7月15日白班，2023年7月16日白班、夜班，2023年7月17日白班硅钙镁岗位操作记录表干燥机空气加热器蒸汽压力和温度均为正常、无异常情况。

4.干燥机空气加热器压力表检验情况

2022年3月12日贵州芭田生态工程有限公司对不锈钢压力表进行了检验，检定结论为符合1.6级，有效期至2022年9月13日，有效期已过期，校验证书编号：JDL（3）字140号。

5.安全管理机构建立情况

2023年3月1日，芭田公司下发了《关于贵州芭田生态工程有限公司成立安全生产管理机构的通知》贵州芭田字〔2023〕08号文件，成立安全生产管理机构。安全生产管理领导小组组长：冷为贵（总经理)、副组长：田林（安全副总）、刘兴顺（安环部长）；成员：张凌云（总工程师）、赵国军（生产副总）、杨东旭（硝酸车间主任）、周于政（机电仪车间主任）、赵剑（硝酸磷肥车间主任）、韩承阳（机动部长）、孙志曾（生产运行部长）、宋敏（质检部长）、朱晓春（选矿车间主任）、胡邦红(高

塔车间主任）、罗伽元（成品、包装车间主任）、杨波（水气车间主任）、舒飞（财务经理）、唐锡辉（采购经理）、陆金炜（人事主任）。

6.安全管理体系建立情况

芭田公司编制了《贵州芭田生态工程有限公司企业标准》Q/DBTJ 203 006---2019、《硅钙镁肥生产操作规程》、《贵州芭田生态工程有限公司企业标准》Q/DBTG 318 053--2019、《硅钙镁车间安全生产管理规定》。

芭田公司建立了全员安全生产责任制等相关安全管理制度，但未根据各岗位责任制制定监督、考核、奖惩制度，考核工作缺失。

7.安全生产教育和培训情况

芭田公司于2023年4月16日，5月21日，7月11日组织了从业人员安全教育培训。

8.企业安全生产工作开展情况

芭田公司高塔车间2023年4月第2周安全检查台账，检查时间：2023年4月10日-2023年4月16日，检查人员：胡邦红、代时坤、代洪文、何勋、谭大平、曾宪国、杨明成，整改前存在的问题：硅钙镁风机保护罩损坏，存在安全隐患，原因分析：安全监管人员责任没有落实，现场安全设施维护不到位。整改措施：立即更换新保护罩。整改责任人：杨明成，整改后验证效果：合格，验证人：代时坤。

2023 年 6 月 18 日，公司召开隐患排查工作会议，6 月 30 日，公司召开深入推进安全生产大检查工作会议并组织安环部对生产区域开展安全大检查。7 月 5 日，公司开展安全生产大检查。7 月 11 日，公司组织安环部开展安全生产大检查。

（三）监管部门和属地政府履职情况

1.瓮安县应急管理局。按照执法计划和检查方案于 2023 年 2 月 14 日、4 月 4 日、5 月 12 日、5 月 24 日、6 月 6 日、6 月 13 日对芭田公司开展了执法检查，按照检查方案对发现的问题隐患已督促整改。

2.贵州瓮安经济开发区。按照工作计划于 2023 年 1 月 18 日、2 月 14 日、3 月 2 日、4 月 11 日、6 月 7 日、7 月 3 日对芭田公司开展了执法检查，对全员安全生产责任制落实不到位未有效督促整改。

（四）事故发生经过

2023 年 7 月 17 日 19 时，夏卫全组织召开班前会，19 时 17 分许，夏卫全、鄢家洪、唐荣到高塔车间干燥机空气加热器旁检查除尘风机运转情况，当三人正在听风机是否有异响时，突然听见干燥机空气加热器“砰”的一声响，加热器泄漏的蒸汽和地面灰尘弥漫现场，夏卫全、鄢家洪、唐荣立即撤离现场跑到路边洗手池洗脸时发现夏卫全受伤。

（五）事故现场情况

干燥机空气加热器位于高塔车间硅钙镁肥生产线，加热器北

面左侧管箱侧封板沿焊接面脱离，外层保温箱损伤，北面右侧和南面左侧及右侧管箱侧封板完好，疏水阀阀芯堵塞，旁路阀门处于关闭状态，北面管箱侧封板正对面附近风机风筒被加热器冲击物损坏，管箱侧封板 270*77*16，Q345R。经调查核实，事故发生时，遇难人员位于北面管箱侧封板 2m 地方面向侧封板。



图 2 干燥机空气加热器事故现场图



图 3 干燥机空气加热器旁路阀图



图 4 风机风筒损坏现场图



图 5 干燥机空气加热器疏水阀图

(六)人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。事故造成 1 人死亡，死者夏卫全，男，49 岁，居民身份证号码：501122********4210，住址：四川省双流县黄水镇杨公村 2 组。系芭田公司雇佣工人，为事故当班班长。

2.直接经济损失情况。事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，目前已核定直接经济损失 157.2 万元。

（七）其他情况

2023 年 7 月 17 日瓮安天气平均风力达 6 级，无雷电天气。

二、事故应急处置及评估情况

(一)事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场工人鄢家洪于19时21分用手机拨打120急救电话，拨打完急救电话后立即用手机向车间主任胡邦洪报告事故情况，胡邦洪接到事故报告后用手机立即向总经理助理田小山和总经理冷为贵报告事故情况，冷为贵接到电话后立即安排抢救伤员相关事宜，并用电话向县应急局、银盏镇人民政府、瓮安经济开发区报告事故情况。县应急管理局、县公安局、银盏镇人民政府、接到事故报告后相关人员立即赶到事故现场开展现场处置和事故初步调查核实等工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场工人唐荣、鄢家洪发现夏卫全受伤，将夏卫全移送到安全地带，用手扶着夏卫全上身半躺在路面上，19时32分许，120急救车到达事故现场对夏卫全进行抢救。总经理冷为贵赶到现场后组织安环副总田林、设备副总侯俊平、生产副总田小山、车间主任胡邦红疏散现场人员，关闭蒸汽，对事故现场进行警戒。

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况。120到达事故现场后，对夏卫全进行了抢救，2023年7月17日22时许，夏卫全在县人民医院经抢救无效死亡。

2.善后情况。县应急管理局、县公安局、银盏镇人民政府协

助芭田公司与死者家属协商，2023 年 7 月 19 日芭田公司与夏卫全家属达成赔偿协议，共赔偿夏卫全家属人民币壹佰伍拾万元整（￥1，500，000.00 元），未出现社会不稳定情况。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场工人积极开展自救，公司立即启动应急救援预案，转移受伤人员到安全地带，疏散人员，设置警戒，第一时间电话通知 120 急救，120 急救车赶到事故现场后立即开展医疗救治工作。

经评估，本次事故应急处置及时、有效。

三、事故原因分析

事故直接原因是: 涉事干燥机空气加热器疏水阀阀芯脱落堵塞，造成加热器压力增大，加热器北面左侧管箱侧封板在蒸汽压力作用下沿焊接面爆裂，导致加热器管箱侧封板外层保温箱铅皮螺钉在蒸汽压力作用下飞出撞击现场人员胸部致死。

（一）事故直接原因分析

1.干燥机空气加热器破坏情况

经现场勘查，干燥机空气加热器两侧设计 4 个管箱侧封板，4 个侧封板内由外翅片换热管连接，4 个侧封板内工作压力相等，北面左侧管箱侧封板沿焊接面脱离。

2.干燥机空气加热器安装使用情况

通过对涉事干燥机空气加热器现场排查及调阅相关设备入场、水压试验、安装、投入使用，以及近期维护保养记录，排除

本次事故与空气预热器有关;

3.干燥机空气加热器现场检验情况

经勘查检验，对干燥机空气加热器前端双阀、出口阀门、尾端疏水阀、后端缓冲罐进行通水测试，发现尾端疏水阀无水排出，后对疏水阀进行拆解检测，发现疏水阀阀芯存在脱落,旁路阀畅通处于手动关闭状态。

4.调取监控情况

通过调取本次事故前后工段蒸汽供气记录及前后端阀门开启状态，排除人为操作造成本次事故发生。

（二）其他可能因素排除

经公安机关结合现场勘查、调查询问和视频资料等分析，排除人为故意刑事犯罪嫌疑。

四、有关责任单位存在的主要问题。

（一）事故单位

芭田公司是事故主体责任单位，冷为贵等人实际负责公司安全管理。

1.未建立健全并落实全员安全生产责任制。

芭田公司未严格按照公司全员安全生产责任制制定监督、考核、奖惩的相关制度，全员安全生产责任制落实不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条[1]之规定。

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。
生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

2.设备维护、保养、检测不到位。

芭田公司对设备管理不到位，导致涉事干燥机空气加热器压力表未定期检测，干燥机空气加热器未落实日常维护、保养，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条[2]之规定。

3.安全风险分级管控和隐患排查治理工作落实不到位。

芭田公司开展全过程、全方位的危害辨识、风险评估工作不到位，对设备未严格落实管控措施，针对设备未定期维护、保养、检测事故隐患未及时排查治理，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条[3]之规定。

（二）有关监管部门

瓮安县应急管理局

对芭田公司开展监管执法检查期间，按照检查方案开展了执法检查，执法人员未将涉事设备列入检查范围。

（三）地方党委政府

贵州瓮安经济开发区

在开展对芭田公司安全监督检查时，未督促该公司全员安全生产责任制考核不到位问题隐患整改工作。

---

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条：安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的，应当安装可燃气体报警装置，并保障其正常使用。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律法规和党纪政纪规定，对事故有关责任人员和责任单位提出处理意见:

事故调查组建议对芭田公司给予行政处罚，对5名责任人员给予行政处罚，给予 2名责任人员写出书面检讨。

事故调查组建议贵州瓮安经济开发区作出深刻检查。

（一）对有关公职人员的处理建议（2人）

1.蔡至俊，男、中共党员，现任瓮安县应急管理局瓮安县工业园区管理中心副主任，对芭田公司开展安全执法检查期间，未将设备管理列入检查范围，建议蔡至俊向瓮安县应急管理局党委作出深刻书面检讨。

2.王经纬，男、中共党员，现任贵州瓮安经济开发区安全生产监督管理办公室副科级干部，对芭田公司安全生产工作监督管理不到位，建议王经纬向贵州瓮安经济开发区党工委作出深刻书面检讨。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

有关责任人员的行政处罚（5人）

3.冷为贵，男，群众，现任芭田公司总经理，对公司安全生产全面负责，是公司安全生产第一责任人。作为主要负责人，未认真履行安全生产第一责任人的安全生产管理职责。未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产

工作，及时消除生产安全事故隐患；对事故发生负领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[4]之规定。建议由瓮安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[5]对其处人民币伍万零肆佰元（¥50,400.00 元）的罚款（2022 年年收入 126，000.00 元[6]，按照年收入百分之四十处罚）。

4.侯俊平，男，中共党员，现任芭田公司设备副总经理，分管设备管理工作。未认真履行安全管理职责，未认真检查本单位的安全生产状况，及时排查设备未定期检测生产安全事故隐患，未督促落实本单位安全生产整改措施，对事故发生负主要领导责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[7]之规定，

---

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款;（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

[6] 《生产安全事故罚款处罚规定》第四条：本规定所称事故发生单位主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员的上一年年收入，属于国有生产经营单位的，是指该单位上级主管部门所确定的上一年年收入总额;属于非国有生产经营单位的，是指经财务、税务部门核定的上一年年收入总额。生产经营单位提供虚假资料或者由于财务、税务部门无法核定等原因致使有关人员的上一年年收入难以确定的，按照下列办法确定:
(一)主要负责人的上一年年收入，按照本省、自治区、直辖市上一年度职工平均工资的 5 倍以上 10 倍以下计算;
(二)直接负责的主管人员和其他直接责任人员的上一年年收入，按照本省、自治区、直辖市上一年度职工平均工资的 1 倍以上 5 倍以下计算。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:
（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；
（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；
（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；
（四）组织或者参与本单位应急救援演练；
（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
（七）督促落实本单位安全生产整改措施。
生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

建议由瓮安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[8]对其暂停安全生产管理从业资格一个月，并处人民币壹万陆仟肆佰伍拾捌元（¥16，458.00 元）的罚款（贵州省 2022 年社平工资 82291 元，按照 1 倍计算年收入[9]，按照年收入百分之二十处罚）。

5.田林，男，中共党员，现任芭田公司安全副总经理，分管公司安全生产工作。未认真履行安全管理职责，未认真检查本单位的安全生产状况，及时督促整改设备维护、保养不到位及未定期检测生产安全事故隐患，对事故发生负重要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[10]之规定，建议由瓮安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[11]对其暂停安全生产管理从业资格一个月，并处人民币壹万陆仟

---

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[9] 《生产安全事故罚款处罚规定》第四条：本规定所称事故发生单位主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员的上一年年收入，属于国有生产经营单位的，是指该单位上级主管部门所确定的上一年年收入总额;属于非国有生产经营单位的，是指经财务、税务部门核定的上一年收入总额。生产经营单位提供虚假资料或者由于财务、税务部门无法核定等原因致使有关人员的上一年年收入难以确定的，按照下列办法确定:(一)主要负责人的上一年年收入，按照本省、自治区、直辖市上一年度职工平均工资的 5 倍以上 10 倍以下计算;(二)直接负责的主管人员和其他直接责任人员的上一年年收入，按照本省、自治区、直辖市上一年度职工平均工资的 1 倍以上 5 倍以下计算。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:

（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

（四）组织或者参与本单位应急救援演练；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照

肆佰伍拾捌元（¥16，458.00 元）的罚款（贵州省 2022 年社平工资 82291 元，按照 1 倍计算年收入[12]，按照年收入百分之二十处罚）。

6.刘兴顺，男，群众，现任芭田公司安环能源部部长，负责组织公司安全生产检查工作。未认真履行安全管理职责，未认真检查本单位的安全生产状况，及时督促整改设备维护、保养不到位及未定期检测生产安全事故隐患，对事故发生负主要责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[13]之规定，建议由瓮安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[14]对其暂停安全生产管理从业资格一个月，并处人民币壹万

刑法有关规定追究刑事责任。

[12] 《生产安全事故罚款处罚规定》第四条：本规定所称事故发生单位主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员的上一年年收入，属于国有生产经营单位的，是指该单位上级主管部门所确定的上一年年收入总额;属于非国有生产经营单位的，是指经财务、税务部门核定的上一年年收入总额。生产经营单位提供虚假资料或者由于财务、税务部门无法核定等原因致使有关人员的上一年年收入难以确定的，按照下列办法确定:(一)主要负责人的上一年年收入，按照本省、自治区、直辖市上一年度职工平均工资的 5 倍以上 10 倍以下计算;(二)直接负责的主管人员和其他直接责任人员的上一年年收入，按照本省、自治区、直辖市上一年度职工平均工资的 1 倍以上 5 倍以下计算。

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:

（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

（四）组织或者参与本单位应急救援演练；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

陆仟肆佰伍拾捌元（¥16，458.00 元）的罚款（贵州省 2022 年社平工资 82291 元，按照 1 倍计算年收入[15]，按照年收入百分之二十处罚）。

7.胡邦红，男，群众，现任芭田公司高塔车间主任，负责高塔车间安全生产、环保等全面工作。未认真履行安全管理职责，未认真检查本单位的安全生产状况，设备维护、保养、检测不到位事故隐患未及时排查治理，对事故发生负直接责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[16]之规定，建议由瓮安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[17]对其暂停安全生产管理从业资格一个月，并处人民币壹万陆仟肆佰伍拾捌元（¥16，458.00 元）的罚款（贵州省 2022 年社平均 82291 元，按照 1 倍计算年收入[18]，按照年收入百分之二十处罚）。

---

[15] 《生产安全事故罚款处罚规定》第四条：本规定所称事故发生单位主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员的上一年年收入，属于国有生产经营单位的，是指该单位上级主管部门所确定的上一年年收入总额；属于非国有生产经营单位的，是指经财务、税务部门核定的上一年年收入总额。生产经营单位提供虚假资料或者由于财务、税务部门无法核定等原因致使有关人员的上一年年收入难以确定的，按照下列办法确定：

(一)主要负责人的上一年年收入，按照本省、自治区、直辖市上一年度职工平均工资的 5 倍以上 10 倍以下计算；

(二)直接负责的主管人员和其他直接责任人员的上一年年收入，按照本省、自治区、直辖市上一年度职工平均工资的 1 倍以上 5 倍以下计算。

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

（四）组织或者参与本单位应急救援演练；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[18] 《生产安全事故罚款处罚规定》第四条：本规定所称事故发生单位主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员的上一年年收入，属于国有生产经营单位的，是指该单位上级主管部门所确定的上一年年收入总额；属于非国有生产经营单位的，是指经财务、税务部门核定的上一年年收入总额。生产经营单位提供虚假资料或者

有关单位的行政处罚（1家）

芭田公司未落实全员安全生产责任制和安全生产规章制度，设备维护、保养、检测缺失，安全风险分级管控和隐患排查治理工作落实不到位，对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条[19]、第三十六条[20]、第四十一条[21]之规定，建议由瓮安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[22]之规定给予芭田公司处人民币叁拾捌万元（¥380，000.00元）的罚款。

由于财务、税务部门无法核定等原因致使有关人员的上一年年收入难以确定的，按照下列办法确定:
(一)主要负责人的上一年年收入，按照本省、自治区、直辖市上一年度职工平均工资的5倍以上10倍以下计算;
(二)直接负责的主管人员和其他直接责任人员的上一年年收入，按照本省、自治区、直辖市上一年度职工平均工资的1倍以上5倍以下计算。

[19] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[20] 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条：安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字 。生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的，应当安装可燃气体报警装置，并保障其正常使用。

[21] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[22] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；
（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；
（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。
发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

（三）其他建议

贵州瓮安经济开发区安全生产监督管理办公室向贵州瓮安经济开发区管委会作出深刻检查，认真总结和吸取事故教训，进一步加强和改进属地监管工作。

六、事故主要教训

（一）企业主体责任不落实，违法违规生产。

贵州芭田生态工程有限公司落实习近平总书记关于安全生产工作的一系列重要指示批示精神不力，依法办企意识不强，企业主要负责人未全面履行安全生产第一责任人职责，安全管理人员未完全履行法定职责。企业主要负责人未按照公司全员安全生产责任制制定监督、考核、奖惩的相关制度，全员安全生产责任制落实不到位，造成各岗位人员未依法履行职责，风险分析研判不到位，隐患排查治理不全面、不彻底，导致部分设备维护、保养、检测等工作缺失。

（二）监管执法不精准，隐患排查整治质量不高。

瓮安县应急管理局、贵州瓮安经济开发区依法监管意识不强，制定了隐患大排查大整治工作方案，每月到事故企业开展了安全检查，执法检查存在盲区，对发现的问题隐患督促整改不到位。

七、事故整改和防范措施

为认真贯彻落实习近平总书记等中央领导同志关于安全生产工作的一系列重要指示批示精神，牢固树立科学发展、安全发

展理念，始终坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，切实保护人民群众生命财产安全，“举一反三”，深刻吸取事故教训，加强安全生产管理工作，提出以下建议:

（一)牢固树立安全发展理念,落实安全生产属地管理责任。

贵州瓮安经济开发区要牢固树立科学发展、安全发展理念，坚持人民至上、生命至上，严格落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》及“党政同责、一岗双责、失职追责”安全生产责任制。进一步加强安全生产管理办公室队伍建设，健全完善工作体制机制，强化责任意识和作风建设，确保企业安全生产主体责任到位。

（二）增强依法行政意识，不断提高安全监管执法水平。

县应急管理局要强化安全发展理念，健全完善工作体制机制。进一步加强安全生产执法检查和业务指导，科学制定执法检查方案，做到执法不留盲区，精准执法，对发现的问题要采取强有力的措施督促相关单位整改。在全县化工行业领域开展设备专项排查治理，“以案为鉴”，举一反三，进一步加强设备管理，切实维护人民群众生命和财产安全。

（三）严格落实企业安全生产主体责任。

企业要深刻吸取事故教训，“举一反三”，深入排查安全管理工作存在的漏洞。一是要建立健全并落实全员安全生产责任制和各项安全生产规章制度，严格考核，确保主要负责人、安全管理人员、各岗位从业人员安全生产工作责任的落实；二是建立健全

设备管理工作机制，严格落实设备维护、保养、在线监测、定期更换等相关工作；三是强化设备管理人员安全教育培训，提高安全管理人员安全意识和对设备风险识别及隐患排查治理能力；四是加强安全标准化体系和“双控”体系运行，提升企业安全管理水平。

瓮安县瓮安工业园区贵州芭田生态工程有限公司“7·17”一般其他伤害事故调查组

2023 年 12 月